

한국승강기안전공단 상임감사

경고·주의 및 통보

제 목 용역계약 체결 전 업무 처리 부적정

소 관 부 서 ■실

조 치 부 서 ■실

관 련 자 ■실 A(○급)

내 용

1. 업무 개요

■실은 “**가**용역” (이하 “**가**용역” 이하 한다)을 위해 계약부서로 2024. 3. 7. 계약 의뢰 후 제안서 평가와 기술협상을 거쳐 최종적으로 2024. 5. 3. 계약 체결되었다.

[표 1] **가** 용역 계약 체결 일자별 내역

구분	업무처리 부서	일자	비고
1. 계약의뢰	※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호에 해당하여 비공개함		
2. 입찰공고			
3. 제안서평가			
4. 기술협상			
5. 낙찰자결정			
6. 계약체결			

자료: 부서별 업무처리 보고 자료 재가공

[표 2] 가 용역 계약 개요

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호에 해당하여 비공개함

2. 관련 내규 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 공단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’ 이라 한다)을 준용하고 있다.

국가계약법 제11조에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하고, 그 담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명·날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다고 규정하고 있다.

따라서 ■실은 계약상대자에게 채용 대행 용역을 지시하고자 할 때에는 국가계약법 제11조에 따른 계약서 작성이 완료된 후에 가능하다.

입찰공고된 채용 대행 용역 제안요청서 [별첨] 기술능력평가 기준에 따르면 계량평가(경영상태) 점수는 추정가격 고시금액¹⁾ 미만인 입찰에서 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 배점 한도를 부여해야 한다고 정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 채용 대행 용역 계약 체결 전 과업 지시

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액」에 따라 용역은 2억 2천만 원

■실은 2024년 5월 3일 ㉠용역계약으로 2024년 5월 3일~12월 31일 기간의 채용시스템 구축, 서류·필기·면접 전형 절차 진행 등을 위탁하였다.

■실은 ‘○○채용 공고’와 ‘●● 채용 공고’의 채용공고문에는 서류 접수 기간을 2024. 5. 1.부터 명시하여 채용 대행 용역업체에서 제공하는 채용시스템을 통해 서류접수를 진행하였다.

그에 따라 ■실은 계약상대자와 계약을 체결하기 전 채용 대행 용역업체를 통해 채용홈페이지를 개설하고 입사지원서를 접수하였다.

나. 창업기업의 계량평가 점수 미반영

채용 대행 용역 입찰공고 결과에 따라 총 4곳의 업체를 대상으로 제안서 평가를 실시하였으나, 창업기업에 해당하는 1곳의 업체의 계량평가 점수를 배점한도인 5점이 아닌 신용평가등급에 따른 4.75점을 부여하였다.

[표 3] 계량평가 점수 부여

업체명	신용평가등급	평가점수	창업기업 여부	비고
㉠㉠	BB+	4.75점	미해당	
㉠㉡	BBB-	4.75점	미해당	
㉠㉢	BB-	4.75점	해당	창업기업으로 4.75점이 아닌 배점한도 5.0점 부여가 적합
㉠㉣	BB-	4.75점	미해당	

자료: 기술평가 관련 평가점수 재가공

그 결과, 계량평가 점수를 제안요청서 평가 기준과 다르게 적용하여 1곳의 업체는 0.25점을 적게 받는 결과로 나타났다. 다만 기술평가 순위에는 영향을 미치지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

① ■실은 2024년 공단 조직 개편으로 채용 대행 용역 계약이 지연되었으며, 긴급 입찰을 통해 신속히 진행하였지만 계약의뢰 이후 제안서평가까지 약 한 달 이상 소요된 점과 「(계약예규)용역계약일반조건」 제16조 제2항의 과업내용 변경 완료 전 우선 과업내용 이행 등의 사유로 계약체결일 보다 2일 앞서 채용홈페이지를 개설하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 협상에 의한 계약체결 방식을 고려하여 계약의뢰 후 제안서 평가, 기술협상 등 소요되는 기간을 고려했었어야 하며, 계약부서의 최종 계약 체결 전 불가피한 사유(부정당제재, 최종 낙찰자의 계약 불이행 등)로 계약체결이 이뤄지지 못할 위험요소를 고려하여 계약 체결 후 계약상대자에게 과업이행을 지시하였어야 한다. 또한 「(계약예규)용역계약일반조건」 제16조 제2항의 우선 과업 이행은 계약 체결 후 적용되는 내용으로 위와 같은 주장을 받아들이기 어렵다.

② ■실은 계량평가점수와 관련하여 계약부서로부터 입찰참가업체가 제출한 신용평가등급 확인서와 계량평가점수가 기입된 통합 점수 집계용 엑셀자료를 전달받아 처리하였으며, 계약부서로부터 창업기업 확인서에 대한 자료를 전달 받지 못하였으며, 창업기업 여부를 확인하기 위한 「중소기업제품공공구매 종합 정보망²⁾」(이하 ‘종합정보망’ 이라 한다)에 접속하여 확인할 권한이 없다고 의견을 제시하였다.

그러나 계약부서로부터 창업기업의 가점이 미부여된 점수가 기입된 엑셀 자료를 전달받은 점과 종합정보망을 통한 창업기업 여부 확인 권한이 없는 점

2) 중소기업제품공공구매 종합정보망은 공공구매 수요자(공공기관) 및 공급자(중소기업) 상호간에 필요한 정보를 구축, 양방향으로 제공하기 위해 운영하는 공공기관 입찰정보 포털사이트이다.

은 인정되지만, 채용 대행 용역을 위해 제안요청서 작성과 계량평가를 실시하는 주체는 ■실이며 제안서 기술평가의 작은 점수 차이가 입찰참가자의 협상 대상순위를 결정하는 만큼 중요한 사안이기 때문에 입찰참가자 또는 계약부서로 창업기업 여부를 재확인하였어야 한다.

조치할 사항 ■실장은

- ① 채용 과정에서 규정과 절차를 준수하여 채용 대행 용역업체 선정 절차를 진행하시기 바랍니다. [경고(부서)]
- ② A(○급)는 계약업체 선정 시 창업기업 계량점수를 누락하고, 용역업체와의 계약 전 업무를 지시하는 등 계약업무를 소홀히 하여 ‘주의’ 처분합니다. [주의(개인)]
- ③ 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 업무관련자에게 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)